

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 821/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายธงชัย ปัทม

จำเลย

นายธงชัย ปัทม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธ
ปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
371,91 ฯลฯ ลงโทษฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 2
ปี และฐานพาอาวุธปืนไม่มีทะเบียนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน จำคุก 1 ปี อีกกระทง
หนึ่งรวมจำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 ปี 6 เดือน
 ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 16
แผ่นที่ 2,16)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน
80,000 บาท (อันดับ 6)

คำสั่ง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวใน
ชั้นนี้ ยกคำร้อง

คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลย
ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมิได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวใน
ชั้นนี้ ยกคำร้อง

(คำนี้ ฎีกา-เสนอ ศาลฎีกา-สอง สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ